

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 11ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001483-31.2024.8.21.0049/RS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS
AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
AGRAVADO: MAICON DENTI
INTERESSADO: HDI SEGUROS S/A

HDI SEGUROS S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de seu procurador signatário, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar, tempestivamente

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

com base nos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor, requerendo ao final o quanto segue.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do Dr. **LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 22 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMÉRITOS DESEMBARGADORES

I - SÍNTESE DO AGRAVO

A agravante sustenta, em síntese, que haveria mora exclusiva da seguradora no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo); o aumento dos lucros cessantes decorreria exclusivamente da conduta da seguradora; haveria excesso de execução; pretende afastar sua responsabilidade pelo saldo remanescente da execução; invoca sua condição de microempresa como fundamento para suspender atos executórios.

Todavia, nenhuma dessas alegações encontra respaldo jurídico ou fático suficiente, tratando-se de tentativa evidente de rediscutir matéria já decidida e de deslocar indevidamente à seguradora obrigação fora dos limites da apólice e que lhe compete como devedora solidária na condenação.

II – DO MÉRITO RECURSAL

2.1 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LIMITADA DA SEGURADORA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A agravante constrói todo o seu recurso sobre três premissas centrais: a) que haveria mora exclusiva da seguradora no cumprimento da obrigação de fazer; b) que os lucros cessantes posteriores ao prazo de 60 dias deveriam ser imputados exclusivamente à seguradora; c) que a execução deveria prosseguir prioritariamente contra a seguradora, suspendendo-se atos contra a agravante.

O problema é que **essas teses não constam do título executivo judicial** e colidem frontalmente com a própria delimitação da condenação e com a coisa julgada.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a própria seguradora já demonstrou, em seu agravo de instrumento (anexo), que a sentença consignou expressamente que a responsabilidade da seguradora se limita à rubrica de Danos Materiais e que a execução direcionada além desse limite configura excesso:

Registro que a responsabilidade da ré HDI SEGUROS S.A., quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Portanto, pretende a agravante, indevidamente, **ampliar, por via recursal, o conteúdo do título judicial já formado.**

Nota-se que o recurso dedica esforço argumentativo à exposição de dificuldades econômicas e consequências práticas da execução, mas deixa de enfrentar o ponto essencial: **não existe no título judicial qualquer comando que autorize a transferência integral do ônus executório à seguradora.**

Portanto, antes mesmo de se ingressar no mérito recursal, impõe-se reconhecer que o agravo parte de uma **premissa viciada**: tenta discutir matéria que **não está contida na decisão agravada**, buscando ampliar artificialmente o objeto do recurso e ultrapassar os limites legais do cumprimento de sentença.

Além disso, a própria agravante reconhece que a condenação estabeleceu **responsabilidade solidária entre as rés** pelo conserto e pelos lucros cessantes, ALÉM DISSO, a determinação da condenação é clara no sentido de que o autor/exequente poderia promover o conserto, não sendo crível direcionar as requeridas morosidade no prosseguimento do reparo, quando ele poderia e é o maior interessado no conserto.

Aliado a isso, o valor de mercado do veículo pretendido supera significativamente o montante buscado para reparo (desde à época do sinistro em que o caminhão detinha valor máximo apurado de R\$ 55.000,00 (conforme consultas anexas), evidenciando que a inércia do exequente em relação ao prosseguimento do reparo está diretamente justificada quando há decisão em pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R\$ 3.000,00, o que, convenhamos, é totalmente conveniente ao autor não providenciar o reparo do seu caminhão e cobrar mensalmente o valor de R\$ 3.000,00.

A seguradora entrou diversas vezes em contato com o autor, tanto na via administrativa, como na judicial, propondo a resolução da situação, seja pelo pagamento dos valores para o autor proceder com o conserto, seja para pagamento do valor de mercado do veículo, **todas propostas recusadas.** Ainda, após a sentença, a seguradora tentou contato com a oficina, tendo o proprietário informado seu desinteresse em realizar o conserto:

24/05/2023 14:17:12 - SILVIAAD - [OUTROS] - De: Andressa de Moura Nascimento Paranhos Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2023 09:48 Para: Silvia Artioli Duarte Araujo Cc: Renato Orlandelli Pahim ; Vilmar Egidio Barzaghi Assunto: RE: **Decisão judicial - conserto - Pasta 503249 - SINISTRO 010205351061885 - MAICON DENTI Silvia, bom dia. Entrei em contato na data de hoje com a oficina, onde o proprietário Sr. Sergio, informou que o caminhão ainda está na oficina. Terceiro fez contato semana passada, pedindo a oficina que deixe o caminhão em um local coberto, pois está em negociação com a CIA. Sr. Sergio, informou ainda que o caminhão é passível de reparação, porém orçamento atualizado irá superar o valor do caminhão. Na época foi realizado todas as tratativas

junto ao terceiro, que não aceitou valor para acordo e nem indenização integral. 25/05/2021 09:40:46 VILMARB 09:40:46 09:40:46 Agenda Interna Terceiro não aceitou proposta de acordo no valor de R\$ 31.000,00 para reparos de forma particular e nem seguir com a indenização integral no valor de R\$ 55.000,00, orçamento elaborado para reparos ultrapassam R\$ 80.000,00, processo baixado automaticamente pelo sistema, terceiro acionará judicialmente. O caminhão devido ao ano, não tem mais o valor de tabela FIPE. Teremos que realizar levantamentos para verificar o valor de mercado. Atenciosamente.

25/05/2023 14:28:20 - SILVIAAD - [OUTROS] - De: Silvia Artioli Duarte Araujo Enviado: quarta-feira, 24 de maio de 2023 14:20 Para: Andressa de Moura Nascimento Paranhos Cc: Renato Orlandelli Pahim ; Vilmar Egidio Barzaghi Assunto: RES: **Decisão judicial - conserto - Pasta 503249 - SINISTRO 010205351061885 - MAICON DENTI Andressa Obrigada pelo rápido retorno. Peço então a gentileza de apurar qual seria o valor a ser oferecido, a fim de tentarmos encerrar o processo por acordo, pois o conserto acredito ser inviável, inclusive para a Cia. Obrigada novamente. At.te,

01/06/2023 17:22:12 - SILVIAAD - [OUTROS] - **Mensagem: Prezada Reguladora, Para este processo de 2021, precisamos de um retorno na oficina para refazer o orçamento considerando os preços atuais e negociar com a oficina e ver possibilidades de reparos ou não. Efetuar novas imagens para identificar se teve algum tipo de agravamento face o tempo decorrido e verificar condições técnicas em caso de futuro funcionamento. Verificamos e o veículo ainda encontra-se na oficina sem reparos e pedimos uma certa urgência em um retorno. Obrigado JOACIR DE JESUS DE LARA

Agenda

03/07/2023

08:59:03

RETORNO

08:59:03

08:59:03

Interna



Parecer : REGULADOR: NERY SR ANALISTA EM CONTATO COM RESPONSÁVEL DA OFICINA SR SERGIO INFORMA QUE, NAO VAI REALIZAR NOVO ORCAMENTO, NAO TEM MAIS INTERESSE EM REALIZAR O REPARO DO CAMINHAO UMA VEZ AQUE DEVIDO AO TEMPO PARADO SERA NECESSARIO ABRIR O MOTOR PARA REAVALIACAO.

Portanto, evidente que o reparo do veículo não estava vinculado diretamente na obrigação da seguradora, mas de todas as partes, em especial ao autor que passados 60 dias da decisão, poderia promover o reparo, não o fez. Ainda, conforme se verifica, o reparo do veículo não era mais possível, aliás, desde o sinistro, **o valor para reparo era significativamente maior que o valor de venda do caminhão.**

Desta maneira, não houve qualquer conduta da seguradora que a torne responsável por eventuais prejuízos acima do valor da cobertura de Danos Materiais.

Ademais, a tentativa de transferir integralmente à seguradora a responsabilidade pelo suposto agravamento do débito configura **inovação inadmissível em fase de cumprimento de sentença** e verdadeira tentativa de rediscussão do título judicial, em violação direta à coisa julgada (art. 502 do CPC).

Ante o exposto, não merece amparo a pretensão recursal do recorrente, nos termos aqui propostos.

2.2 – DA AUSÊNCIA DE PROVA DE MORA EXCLUSIVA DA SEGURADORA

O agravo constrói narrativa unilateral no sentido de que a seguradora teria permanecido inerte quanto ao conserto do veículo. Contudo, **não demonstra, com base objetiva nos autos, qualquer conduta dolosa, protelatória ou abusiva atribuível exclusivamente à seguradora.**

Não basta alegar. Caberia à agravante comprovar, de forma inequívoca que a seguradora tinha todas as condições para autorizar o conserto; que inexistiam pendências operacionais, administrativas, jurídicas ou técnicas; que o autor não deu início ao reparo; ou que sua própria conduta não contribuiu para o atraso.

A ausência dessa demonstração inviabiliza por completo a tese de mora e inércia da Cia.

Ademais, consoante aqui indicado, o conserto do veículo é significativamente superior ao valor de venda, isso desde à época do acidente, tendo inclusive a oficina indicado que não teria interesse no conserto, dada as condições do reparo.

E ainda que supere a questão de o autor buscar ressarcimento por prejuízo significativamente superior ao dano, ele poderia ter dado andamento no conserto do caminhão, tal como determinado na sentença, não o fez.

Portanto, na ótica da recorrida, essa postura do autor/exequente merece ser revista, constatando que o Cia não agiu com desídia, não havendo que se falar em sua responsabilidade por valores além dos limites da apólice.

O que se percebe, na realidade, é a tentativa de transformar a seguradora em **garantidora universal, atribuindo à seguradora responsabilidade ilimitada por todos os efeitos econômicos do processo**, o que não encontra amparo legal.

2.3 – DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR A ESTRUTURA DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA

A decisão de primeiro grau já enfrentou a impugnação apresentada pela seguradora, rejeitando determinadas deduções por razões processuais, matéria que inclusive é objeto de agravo próprio e ainda pende de apreciação, mas **não reconheceu qualquer conduta abusiva, ilícita ou protelatória da seguradora.**

A insurgência da agravante não decorre de erro material na execução, mas de inconformismo com a própria estrutura da condenação solidária, e que a responsabilidade da seguradora é dentro dos limites da cobertura de danos materiais, a qual restou exaurida com o depósito judicial nos autos.

Pretende-se, em síntese, afastar a própria responsabilidade quando lhe desfavorece e atribuí-la integralmente à seguradora quando lhe convém, o que não encontra amparo jurídico.

2.4 - SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVANTE NÃO AFASTA A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO

A alegação de que a agravante é microempresa, embora humanamente compreensível, não possui qualquer relevância jurídica para afastar sua responsabilidade patrimonial decorrente de título judicial válido.

O processo civil brasileiro não comporta relativização da coisa julgada ou da responsabilidade executiva com base em capacidade econômica da parte.

Aceitar tal argumento significaria criar uma categoria informal de "imunidade executiva por vulnerabilidade financeira", o que não encontra qualquer amparo legal.

2.5 - DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) E DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA ALÉM DOS CONTORNOS CONTRATUAIS

A agravante constrói parte relevante de seu recurso sobre a premissa de que a seguradora deveria responder ilimitadamente pelos prejuízos suportados, especialmente em razão de suposta mora no cumprimento da obrigação. Essa tese, contudo, **não encontra respaldo no título executivo, no contrato de seguro e nem no ordenamento jurídico.**

O contrato de seguro é regido pelo princípio da **limitação objetiva do risco**, sendo o **limite máximo de indenização (LMI)** elemento essencial da própria natureza da avença. Nos termos do art. 757 do Código Civil, vigente à época dos fatos, a obrigação do segurador consiste em garantir interesse legítimo do segurado **"até o limite da importância segurada"**, não havendo espaço jurídico para ampliação dessa responsabilidade sem previsão expressa no título ou no contrato.

No caso concreto, conforme já demonstrado no agravo interposto pela própria seguradora, a condenação judicial **delimitou expressamente a responsabilidade da seguradora à rubrica de danos materiais**, e dentro dos limites contratuais da cobertura securitária. A execução, portanto, deve necessariamente respeitar essa moldura objetiva, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

A pretensão da agravante de ultrapassar o limite máximo de indenização, sob o argumento de suposta mora da seguradora, representa verdadeira tentativa de **criação de nova condenação**, não contida no título judicial. Trata-se de inovação inadmissível em sede de cumprimento de sentença, conforme anteriormente mencionado, em afronta direta aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC.

Importa destacar que o cumprimento de sentença não comporta interpretação extensiva para ampliar a obrigação reconhecida judicialmente. O que se executa é **exatamente o que foi decidido**, nem mais, nem menos. Qualquer pretensão de responsabilização adicional da seguradora, seja por alegada mora, seja por supostos prejuízos supervenientes, exigiria mais que o simples redirecionamento da execução.

Nesse contexto, o que a agravante pretende é converter a seguradora em **garantidora universal de todo e qualquer prejuízo decorrente do litígio**, dissociando a obrigação securitária dos limites objetivos do contrato e do próprio comando sentencial. Essa construção, além de juridicamente inviável, subverte a lógica do sistema securitário e viola frontalmente a segurança jurídica.

A rigor, admitir a tese da agravante equivaleria a esvaziar completamente a função jurídica do limite máximo de indenização, tornando irrelevante o próprio conteúdo econômico do contrato de seguro e da condenação judicial. Trata-se de consequência que não pode ser cancelada por este Egrégio Tribunal.

Assim, é imprescindível reconhecer que a responsabilidade da seguradora se encontra **objetivamente limitada** pelo contrato; inexistente qualquer autorização judicial para ampliação dessa responsabilidade; a execução além desses limites configura **excesso manifesto**, e não inadimplemento da seguradora.

Por essas razões, a tese recursal da agravante deve ser integralmente repelida.

2.6 - DA INEXISTÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA À LUZ DOS PAGAMENTOS E DEPÓSITOS COMPROVADOS NO AGRAVO DA SEGURADORA

A narrativa da agravante de que a seguradora teria permanecido omissa por mais de dois anos simplesmente não resiste ao confronto com os elementos objetivos já expostos no agravo da própria seguradora.

Conforme demonstrado naquele recurso e no decorrer da presente peça, a seguradora não se manteve inerte; tentou em diversas oportunidades a resolução com o autor (tanto na via administrativa, assim como durante o trâmite do processo, inclusive, após sentença, tendo o proprietário da oficina indicado que o conserto não seria mais de seu interesse); efetuou pagamentos

administrativos; promoveu reembolsos; e, principalmente, depositou judicialmente o valor correspondente ao saldo residual de sua responsabilidade contratual.

Por outro lado, tanto o autor como a parte agravante detinham igual responsabilidade de providenciar o conserto do veículo, não fizeram.

Esses fatos afastam, por completo, qualquer tentativa de construção de uma suposta "mora dolosa" ou "inadimplemento abusivo" da seguradora.

A rigor, o que existe é o oposto: há conduta ativa da seguradora no cumprimento da obrigação, enquanto a parte adversa tenta, artificialmente, requalificar o cumprimento como inadimplemento para justificar o redirecionamento integral da execução.

2.7 - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE DEMONSTRADO NO AGRAVO DA SEGURADORA

Outro ponto absolutamente ignorado pela agravante é que o agravo da seguradora não discute matéria abstrata ou teórica, mas aponta vício objetivo na execução: o direcionamento da cobrança em valor superior ao limite da cobertura contratual e sem dedução dos pagamentos já realizados.

O recurso da seguradora deixa claro que a execução foi direcionada em seu montante integral, sem deduzir os pagamentos já realizados e que eventual levantamento ou bloqueio de valores além do limite contratual acarretaria perda patrimonial indevida, configurando dano grave e de difícil reparação.

Essa fundamentação, inclusive, embasou o pedido de efeito suspensivo formulado pela seguradora, com base no risco concreto de constrição indevida de patrimônio.

Portanto, não se está diante de discussão meramente interpretativa, mas de vício objetivo de execução, que reforça ainda mais a improcedência da tentativa da agravante de imputar à seguradora responsabilidade ilimitada.

2.8 - DA INCOERÊNCIA ENTRE AS TESES DA AGRAVANTE E OS ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS

Enquanto a agravante sustenta inadimplemento da seguradora e pretende transferir-lhe integralmente os efeitos da execução, os elementos constantes nos autos demonstram cumprimento da obrigação contratual, restando apenas controvérsia acerca de excesso de execução.

As duas narrativas são incompatíveis.

O recurso da agravante, além de dissociado do título judicial, contraria os próprios dados objetivos documentados no processo.

2.9 - DA DISTORÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO

A agravante tenta atribuir natureza subjetiva (culpa, mora, conduta abusiva) a uma controvérsia que é essencialmente objetiva: limites da apólice, valores pagos, depósitos realizados e montante executado.

Esse tipo de distorção não pode ser acolhido por Tribunal algum, sob pena de se permitir que o cumprimento de sentença se transforme em espaço de punição subjetiva, e não de execução objetiva do título.

2.10 – DA CONDUTA OMISSIVA DO PRÓPRIO CREDOR E DA AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O SUPOSTO ATRASO E A SEGURADORA

Há um dado objetivo dos autos que, por si só, já enfraquece substancialmente toda a narrativa construída pela agravante, e que foi convenientemente pouco tratado em seu recurso.

Na sentença proferida no evento 78 dos autos n.º 5001804-71.2021.8.21.0049/RS, o juízo foi absolutamente claro ao estabelecer que:

juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Ou seja, o próprio título judicial não condicionou a realização do conserto exclusivamente à atuação da seguradora, mas expressamente transferiu ao autor a possibilidade (e a responsabilidade), de promover diretamente o reparo do veículo caso o prazo não fosse observado.

Esse comando é juridicamente relevante e não pode ser ignorado.

Se, de fato, a parte autora entendia estar diante de atraso indevido, possuía instrumento judicial exposto para mitigar o próprio prejuízo, podendo buscar o conserto por conta própria e, posteriormente, discutir eventuais valores na via própria.

Não o fez.

A omissão do credor, que deixa de exercer faculdade expressamente conferida pelo título judicial, rompe o nexo causal necessário para imputação de responsabilidade à seguradora. O

ordenamento jurídico não admite que alguém permaneça inerte diante de uma autorização judicial clara e, posteriormente, possa utilizar essa própria inércia como fundamento para ampliar artificialmente e **de forma exponencial** a obrigação da parte adversa.

Nesse cenário, a tentativa de imputar à seguradora a integralidade dos efeitos econômicos do tempo decorrido revela-se ainda mais frágil: houve instrumento processual disponível para contenção do alegado prejuízo, e ele simplesmente não foi utilizado.

Não se trata, portanto, de mora da seguradora, mas de escolha processual da própria parte autora, que preferiu não exercer a prerrogativa que lhe foi concedida pelo juízo e, agora, tenta converter essa opção em vantagem patrimonial indevida.

Esse comportamento contraria não apenas a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), como também reforça o caráter artificial da narrativa construída no agravo.

2.11 - DA LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONVERSÃO EM FATOR DE RESPONSABILIZAÇÃO

A construção argumentativa da agravante também incorre em vício conceitual grave ao sugerir, ainda que implicitamente, que o simples fato de a seguradora exercer seu direito de recorrer, especialmente por meio de agravo de instrumento próprio, voltado à correção de excesso de execução, configuraria conduta reprovável ou fator de agravamento de sua responsabilidade.

Tal raciocínio é juridicamente insustentável.

O direito ao duplo grau de jurisdição e à utilização dos meios recursais legalmente previstos constitui garantia constitucional fundamental (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil), integrando o núcleo essencial do devido processo legal. O exercício regular desse direito não pode ser convertido em presunção de mora, abuso ou conduta ilícita.

Ao contrário, recorrer de decisão judicial quando existente fundamento jurídico plausível, como ocorre no presente caso, em que se discute objetivamente excesso de execução e extrapolação dos limites do título e da cobertura contratual, constitui manifestação legítima de defesa técnica e não pode gerar qualquer consequência sancionatória indireta.

Aceitar a lógica proposta pela agravante equivaleria a criar um precedente perigoso: o de que a parte, para evitar suposta "culpa processual", deveria abdicar de seu direito de recorrer, ainda que diante de evidente ilegalidade ou risco patrimonial. Isso subverteria completamente a lógica do sistema processual e violaria frontalmente as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Mais do que isso: o agravo interposto pela seguradora não possui caráter protelatório, mas fundamento técnico claro, lastreado em elementos objetivos dos autos, limites da apólice, valores pagos, depósitos realizados e execução superior ao efetivamente devido. Trata-se, portanto, de recurso legítimo, necessário e juridicamente qualificado.

Não se pode admitir, sob qualquer perspectiva dogmática séria, que o uso regular de um instrumento processual previsto em lei seja artificialmente ressignificado como fator de responsabilização material.

Assim, a tentativa da agravante de transformar o exercício legítimo do direito de defesa em argumento de culpa ou mora deve ser rechaçada com veemência, por absoluta incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito e com a estrutura básica do processo civil contemporâneo.

2.12 – DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA E DO ESGOTAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA, CONFORME DEMONSTRADO NO AGRAVO DA SEGURADORA

A alegação da agravante de suposto inadimplemento ou mora da seguradora não resiste à análise dos elementos objetivos já apresentados no agravo de instrumento interposto pela própria seguradora, no qual restou documentalmente comprovado o cumprimento integral da obrigação securitária.

Conforme demonstrado naquele recurso, a seguradora realizou pagamentos administrativos, efetuou reembolsos e promoveu depósitos judiciais que culminaram no esgotamento integral da importância segurada, o que se consolidou em 19/03/2024.

A partir do momento em que a cobertura securitária foi integralmente exaurida, cessou qualquer possibilidade jurídica de imputação de novos valores à seguradora, pois sua obrigação encontrava-se integralmente cumprida nos estritos limites do contrato e do próprio título judicial.

Não se trata, portanto, de inadimplemento, mora ou resistência injustificada, mas de cumprimento efetivo e comprovado da obrigação, com quitação da totalidade da responsabilidade contratual da seguradora.

A manutenção de atos executórios após o esgotamento da cobertura, ou a tentativa de redirecionamento da execução para além desse marco temporal e econômico, configura evidente excesso de execução, além de violação direta ao art. 757 do Código Civil, vigente à época dos fatos; aos limites objetivos da condenação; e à própria coisa julgada.

A narrativa da agravante, que insiste em imputar responsabilidade contínua à seguradora mesmo após o exaurimento comprovado da obrigação, revela-se, portanto, juridicamente inconsistente e dissociada da realidade processual documentada nos autos.

Uma vez comprovado o adimplemento integral da obrigação securitária, não subsiste qualquer fundamento para responsabilização adicional da seguradora, devendo ser repelida toda tentativa de ampliação artificial da execução.

III – DOS PEDIDOS

Ex positis, pugna a agravada que seja **negado provimento** ao recurso de agravo de instrumento interposto, consoante fundamentação supra.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do Dr. **LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 22 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673